都安瑶族自治县“5·19”道路交通事故调查报告

2018年5月19日6时55分左右，在我县大兴镇国道210线2801km+370m路段发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，我局成立“5·19”一般道路交通事故调查小组(以下简称“调查组”)，负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)事故当事人情况

1. 韦**，男，**岁，****年**月**日出生，系广西都安瑶族自治县**居民，居民身份证证号: 45****。交通方式: 驾驶无号牌正三轮摩托车。家属联系方式: 147******。

2. 苏**，男，**岁，****年**月**日出生，系河北省秦皇岛抚宁县****居民，机动车驾驶证证号: 130****，档案编号:

130******，准驾车型：A2。交通方式：驾驶冀C3****号重型半挂牵引车牵引冀C****挂号挂车。联系方式：182******。

经调查，没有发现驾驶人酒后驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

1. 无号牌正三轮摩托车，车辆所有人：韦**，所有人住址：广西都安瑶族自治县****，品牌型号：迅龙牌，车辆识别代号：LXDHCKZ07G12H1016，发动机号：G12H2016。

2. 冀C3****号重型半挂牵引车，车辆所有人：王宁宁，所有人住址：河北省秦皇岛抚宁区****，品牌型号：解放牌CA4250P66K24T1A1B，车辆识别代号：LFWSRXSJ3G1E02488，发动机号：52627402，检验有效期止：2018年09月30日，承保中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司，保险单号：PDAA20174403000000332407。

3. 冀C****挂号挂车，车辆所有人：王**，所有人住址：河北省秦皇岛抚宁区****，品牌型号：盛川达牌HSF9400CCYE，车辆识别代号：LA99CH539G0HSF493，发动机号：无，检验有效期止：2018年09月30日，承保中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司，保险单号：PDAA20174403000000332400。

（三）事故道路基本情况

事故现场位于国道210线2801km+370m路段。道路为呈南北走向双向四车道的国道二级公路，南向道路通往南宁方向，其机动车道与非机动车道宽度分别为435cm和215cm。北向道路通往河池方向，其机动车道与非机动车道宽度为420cm和240cm。现场

道路的东侧有一匝道通往大兴镇国隆村包外队，道路路口宽1700cm，西侧为河流和耕地。现场道路为干燥水泥路面，该路段平直，视线良好，有效视距200米以上。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2018年5月19日6时55分左右，苏**驾驶冀C3****号重型半挂牵引车牵引冀C****挂号挂车从贵阳往南宁方向行驶，行至国道210线2801km+370m时，车辆与从道路西侧岔道驶出的由韦**驾驶的无号牌正三轮摩托车发生碰撞，造成韦**当场死亡和两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2018年05月19日06时59分，都安瑶族自治县公安局交通管理大队事故处理中队接到自治县公安局指挥中心指令“在国隆村三叉路口，有一辆冀C3****号重型货车撞到一辆无号牌正三轮摩托车，有一人当场死亡，请派警处理”。接到报案后，事故处理民警立即赶赴现场进行现场勘查和调查访问工作。经初查，事故中造成1人当场死亡，两车不同程度损坏。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成韦**当场死亡和两车不同程度损坏，直接经济损失500元人民币。

死亡人员情况：韦**，男，**岁，****年**月**日出生，系广西都安瑶族自治县****居民，居民身份证证号：45****。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

韦**未取得机动车驾驶证驾驶无号牌正三轮摩托车上路未注意观察道路上来往车辆，违反交通标志驾车横穿车道是事故发生的主要原因；苏**驾驶车辆在道路上行经路口未注意观察前方道路动态谨慎驾驶是事故发生的另一原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起非机动车和机动车驾驶人违反行驶规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

韦**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款 驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”第八条“国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。”和第四十四条“机动车通过交叉路口，应当按照交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过；通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察指挥的交叉路口时，应当减速慢行，并让行人和优先通行的车辆先行。”之规定，其违法行为引起事故的发生中作用较大；当事人苏**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 “机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”，其违法行为在引起事故中作用较小。根据《道路交通事故处理程序规

定》第六十一条第一款第二项之规定，韦**应承担事故的主要责任，苏**承担事故的次要责任。

因韦**已在事故中死亡，无法追究其责任。建议对苏**在事故发生时出现的交通违法行为依法进行处罚。

六、事故防范措施及建议

（一）积极推进“党政负责，部门主管，群众参与，社会联动”的道路交通安全社会化管理模式，提高事故的预防能力。

（二）加大宣传教育力度，提高广大交通参与者自觉遵守交通法规的安全意识，摒弃不文明的交通陋习，消除事故隐患。

（三）深化客货运车辆和驾驶人源头管理，督促企业加强对车辆的安全检验和驾驶人的教育管理，消除道路安全隐患。

（四）加强道路巡逻管控，严惩交通违法行为。

都安瑶族自治县“5·19”道路交通事故调查小组

2018年6月13日